



CUT: 63991-2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0263-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 63991-2022 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 24.10.2025 contra la señora **YALHU PINTO TUPAYACHI**, identificada con DNI N° **77419842**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 105-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024, el personal de la Oficina de enlace Salvación de la Administración Local de Agua, constato la ocupación de un área de 0.31 hectáreas (ha), del acta se desprende que se observó cultivos de yuca de un área de 20.00 m² y maíz de 50.00 m²; además de un galpón de 3.00 x 2.00 m, otro segundo galpón de 7.00 m x 9.00 m. y una tubería PVC de 4"; dichas cultivos y estructuras fueron instaladas dentro de la faja marginal por parte de la señora Yalhu Pinto Tupayachi, actuación efectuada en el marco de las funciones administrativas, de conformidad con el numeral 12. Del artículo 15 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Coordenadas geográficas WGS-84-Zona 19 Sur			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Por ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, En un área de 70.00 m². Con cultivo temporal de yuca y maíz	V1	239 300	8 571 392	Ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata	0.31	Pilcopata	Kosñipata	Paucartambo	Cusco
	V2	239 311	8 571 414						
	V3	239 352	8 571 424						
	V4	239 304	8 571 502						
	V5	239 287	8 571 489						
	V6	239 289	8 571 459						
	V7	239 302	8 571 460						
	V8	239 307	8 571 437						
	V9	239 293	8 571 433						

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0052-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.07.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, informó que la administrada contó con una autorización previa de uso temporal de faja marginal mediante Resolución Directoral N° 0129-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 02.06.2022, la cual venció y caducó el 02.06.2024. Al no haber tramitado la renovación de dicho título, la ocupación de las áreas mencionadas en el acápite anterior no está autorizada, recomendándose el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador atribuible a la señora Yalhu Pinto Tupayachi.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través del Acta de Notificación N° 0279-2025-ANA-AAA-ALA.TMD, de fecha **24.10.2025**, se notificó la Notificación N° 0073-2025-ANA-AAA-ALA-TDM, de fecha 06.10.2025, con el que se comunica válidamente a la administrada el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar un área de 0.31 ha., con cultivos de yuca de un área de 20.00 m² y maíz de 50.00 m², además de construcciones de un galpón de 3.00 x 2.00 m, otro segundo galpón de 7.00 m x 9.00 m, y una tubería PVC de 4"; dichas cultivos y estructuras fueron instaladas dentro de la faja marginal por parte de la señora Yalhu Pinto Tupayachi, dentro de la faja marginal; hecho tipificado como infracción en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: *"Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas"*, en concordancia con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley de Recursos Hídricos *"ocupar o desviar los cauces de agua son la autorización correspondiente"*, otorgándole a la administrada un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación para que pueda realizar su descargo por escrito.
- 4.2** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3** Mediante Informe Técnico N° 0019-2026 ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 12.03.2026 (informe final de instrucción) el órgano instructor en los numerales del informe concluye:
- i) De acuerdo al Informe Técnico N° 0052-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 18.07.2025, y el Acta de Verificación de Técnica de Campo N° 105-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024, se constató la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, sin la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua, por parte de la administrada, quien ha instalado cultivos de yuca y maíz en un área de 70.00 m² en producción, ubicado en el sector de Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios, precisándose además que la Resolución Directoral N° 0129-2022-ANA-AAA.MDD emitido en fecha 02.06.2022 se encontraba caduca a la fecha de la verificación técnica de campo.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2182B00E

- ii) La administrada, es responsable de ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el numeral 6. del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338 y el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG. Por lo tanto, la presunta infracción cometida por la administrada, se propone que se califique como Leve, de acuerdo con el numeral 278.1 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010 AG.

- 4.4 A través del Memorando N° 0208-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 13.03.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0082-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 18.03.2026, notificada y recibida por la administrada el 09.05.2026, según se desprende del cargo de la notificación que se puede visualizar en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGED), en el cual se notificó el Informe Final de Instrucción conforme al numeral 5 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos finales.
- 4.6 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO. - Que, mediante la proyección del Informe Legal N° 0127-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 08.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 Revisado los antecedentes en el sistema la administrada contaba con una Resolución Directoral N° 0129-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 02.06.2022, la cual venció y caducó el 02.06 2024, donde autorizo el uso temporal de 0.31 hectáreas (ha) de faja marginal izquierdo (río Pilcopata) para la siembra de cultivos. Por otro lado, mediante Acta de Verificación Técnica de campo N° 105-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024 se realizó la constatación IN SITU, donde se verifico dos cultivos en producción de yuca de un área de 20.00 m² y maíz 50.00 m², además de construcciones primer galpón de galpón de 3.00 x 2.00 m, otro segundo galpón de 7.00 m x 9.00 m, y una tubería PVC de 4"; dichas cultivos y estructuras fueron instaladas dentro de la faja marginal por parte de la señora **Yalhu Pinto Tupayachi** con el cual se acredita fehacientemente la responsabilidad en la comisión de la infracción y el Informe Técnico N° 0052-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMB/WJTS. De fecha 18.07.2025, que no han sido desvirtuados por la administrada, y en consecuencia se subsume la infracción en el literal f) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y numeral 6 del artículo 120 de la Ley N° 29338.
- 5.2 De conformidad al artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos la infracción se califica como leve en razón de que la infracción cometida por parte de la administrada viene de un título habilitante temporal anterior y a la escala productiva evaluada; en consecuencia corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la administrada **Yalhu Pinto Tupayachi**, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, ubicada en el sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria**. Del mismo modo, otorgarle a la administrada un plazo



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2182B00E

máximo de 30 días hábiles, para que regularice y obtenga la autorización de ocupación de faja correspondiente.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la administrada **Yalhu Pinto Tupayachi** identificada con DNI N° **77419842**, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como muy leve en materia de agua, por ocupar la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, ubicada en el sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO			PLAZOS	
	77419842	Yalhu Pinto Tupayachi		LEVE	AMONESTACIÓN ESCRITA			Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	BIENES ASOCIADOS	UNIDAD HIDROGRÁFICA	
	Por ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, en un área de 70.00 m². Con cultivo temporal de yuca y maíz			Superficial	Rio	Pilcopata	Ribera y faja marginal izquierda	Intercuenca Alto Madre de Dios 46649	
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS		Art. 277 REGLAMENTO LRH	DÁTUM	ZONA	ESTE (m)		NORTE (m)	
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente		f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas	FUENTE NATURAL DE AGUA	WGS84	19 S	239 300		8 571 392
							239 311		8 571 414
							239 352		8 571 424
							239 304		8 571 502
							239 287		8 571 489
							239 289		8 571 459
							239 302		8 571 460
							239 307		8 571 437
							239 293		8 571 433
	UBICACIÓN POLÍTICA								
DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO		SECTOR			
Cusco		Paucartambo		Kosñipata		Pilcopata			